

Généralités sur le Droit

Le Droit est un ensemble de règles de conduite qui régissent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par la puissance étatique.

La règle de droit vise ainsi à organiser les rapports entre les hommes pour permettre que la vie en société se déroule en paix.

I. Quels sont les caractères distinctifs de la règle de droit ?

1. **Le caractère normatif de la règle de Droit** : La règle de droit est un ordre, une prescription. Elle dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
2. **La règle de droit est contraignante** : c'est-à-dire une directive à laquelle il faut se conformer faute de quoi, on s'expose à la sanction. C'est l'Etat qui est seul, habilité à utiliser la contrainte pour forcer les sujets à respecter la règle du droit. Car nul ne peut se faire justice lui-même. L'Etat a donc le monopole du droit de punir le non-respect de la règle du droit ou « **monopole de la violence légitime** » ;
3. **La règle de droit est générale** : La règle de droit objectif ne vise pas une personne en particulier. C'est un précepte commun à un groupe donné, une profession, mais ne vise jamais un individu particulier ;
4. **La règle de droit a un caractère social** : car elle vise la paix sociale de façon à ce que les hommes vivent en harmonie en s'acceptant mutuellement ;
5. **La règle de droit est caractérisée par le syllogisme** : il s'agit d'un raisonnement autour de « **Si/alors** », « **le Si** » vise une situation juridique que l'on appelle hypothèse ; le « **alors** » désigne les conséquences que la loi rattache à cette situation, c'est ce qu'on appelle « **l'effet juridique** », par exemple : en Mauritanie, on ne peut voter que **si** on est de nationalité mauritanienne et d'un âge égal ou supérieur à 18 ans ; on ne peut accéder à l'Université que « **si** » on dispose du diplôme du baccalauréat, etc. ?

II. Quels rapports du droit avec les autres disciplines ?

Le droit a des rapports étroits avec certaines disciplines, comme :

- **Les sciences de l'Homme**, c'est-à-dire les disciplines qui ont pour objet l'étude de l'homme. Par exemple pour déterminer la capacité juridique des individus, cela suppose d'apprécier leurs facultés mentales ; d'où donc des recours à la psychologie, à la biologie et selon qu'on est majeur ou mineur, on n'a pas les mêmes obligations, d'où le recours à la biologie, etc.
- **L'Économie** : L'économie est très liée au droit. Par exemple dans une économie dirigiste, c'est-à-dire où l'Etat est interventionniste, les règles de droit encadrent toute l'activité économique. Dans une économie libérale, les règles générales du droit sont souples mais utilisent les contrats comme outil juridique qui régit les échanges entre acteurs économiques. C'est aussi par les règles juridiques qu'on régule la concurrence pour éviter les monopoles dans une économie libérale ;

- **Les Sciences sociales** : elles ont aussi une grande importance pour l'étude du droit. Il en est ainsi de l'histoire des institutions et des règles qui régissaient ces institutions ; de la sociologie qui étudie les lois et les causes de l'évolution des sociétés. La sociologie du droit étudie les transformations sociales au regard de la règle du droit.

III. Les branches du droit

Comme le droit encadre les activités humaines et comme celles-ci ne cessent de se diversifier, elles entraînent une diversité des branches du droit.

La distinction fondamentale se fait entre le droit public et le droit privé :

1. **Le droit public** est considéré comme le droit qui régit les personnes publiques comme l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et toutes les structures publiques.

Le droit public est mis en œuvre par des juridictions particulières comme le conseil constitutionnel et les tribunaux administratifs.

Le Droit public comprend principalement :

- Le droit constitutionnel qui fixe les règles de base de l'organisation et du fonctionnement de l'Etat (les trois pouvoirs);
- Le droit administratif qui régit l'organisation administrative et les rapports de l'Administration avec les particuliers ;
- Le droit des finances publiques et le droit fiscal qui régissent les dépenses et les recettes des collectivités publiques ;
- Les libertés publiques comme la liberté d'expression, des réunions, des manifestations, les libertés d'association qui sont garanties par l'Etat aux citoyens ;
- Le droit international public qui régit les rapports des Etats entre eux et les rapports entre les Etats et les organisations internationales, etc.

2. **Le droit privé**, à l'inverse du droit public, le droit privé ne concerne que des personnes privées, et régit les rapports entre ces dernières. Le droit privé est mis en œuvre par des tribunaux ordinaires ou tribunaux judiciaires contrairement au droit public.

Comme il régit les rapports entre les particuliers, le droit privé se subdivise en de nombreuses branches, comme :

- Le droit civil, c'est ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire qu'il a vocation à régir tous les rapports juridiques qui ne relèvent pas d'une branche spéciale du droit. Il s'agit de l'ensemble des règles de droit relatives aux biens et aux relations entre personnes physiques ou morales. Il organise les rapports de mariage, de propriété, de filiation, de succession, etc.
- Le droit commercial qui régit les rapports entre les commerçants ainsi que l'exercice de l'activité commerciale ;

- Le droit social subdivisé en deux branches :
 - le droit du travail qui régleme les rapports entre un employeur et un salarié ;
 - le droit de la sécurité sociale qui fait appel aux assurances pour protéger les individus contre les risques auxquels ils peuvent être exposés.
- Le droit international privé qui régit les rapports des particuliers appartenant à des Etats différents ou les rapports dans lesquels intervient un élément extérieur, c'est-à-dire étranger et dont les sujets sont soumis à des législations différentes.

IV. La hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes est un principe juridique qui classe les différentes sources de droit selon leur importance. Cette classification permet de résoudre des conflits entre des prescriptions juridiques (ou normes) de niveaux différents.

